Resolución DGL N° 00000658
(Julio 30 de 2014)

MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS -

La Directora de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
En uso de las facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 211 de la Constitución Política, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el artículo 37 del Decreto – Ley 2150 de 1995, el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 160 del Dectreto1510 de 2013.

CONSIDERANDO

A. Que el artículo 209 de la Constitución Política ordena que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

B. Que la actividad contractual de **LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, CAS**, es una manifestación del ejercicio de la función administrativa, razón por la cual, debe ceñirse en cuanto a los procesos de selección, celebración y ejecución de los contratos estatales, a los postulados del artículo 209 de la Constitución Política y a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

C. Que los incisos segundo y tercero del artículo 211 de la Constitución Política se impone que "La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente." Y que la ley "(...) establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios."

D. Que el artículo 12 de la ley 80 de 1993 prevé que "Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes".

E. Que en el artículo 21 de la ley 1150 de 2007 se adicionó un inciso al artículo 12 de la ley 80 de 1993, en el que se impuso que "En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual".

F. Que mediante la misma norma se incorporó un parágrafo al artículo 12 de la ley 80 de 1993 en el que se estableció que para los efectos de la actividad contractual "(...) se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio." y que por tanto contra las actividades cumplidas "... en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso".

G. Que el artículo 9 de la ley 489 de 1998 establece que "Las autoridades administrativas podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o otras autoridades, con funciones afines o complementarias...", así mismo señala que "Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de Departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente"

H. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la ley 489 de 1998, el acto de delegación será escrito y determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.

I. Que en el artículo 159 del decreto 1510 de 2013, se estableció que "Colombia Compra Eficiente debe diseñar e implementar los siguientes instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, bien o servicio a contratar, *así como cualquier otro manual o guía que se estime necesario* o sea solicitado por los partícipes de la contratación pública"

J. Que teniendo en cuenta la anterior disposición la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, el 26 de diciembre de 2013expidio un documento denominado Lineamiento General para la expedición de Manuales de contratación, identificado como LGEMC – 01.

K. Que en el artículo 160 del decreto 1510 de 2013, se estableció que" Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente decreto."

L. Que teniendo en cuenta lo previsto en las normas transcritas, se estima necesario, para hacer más ágil y eficiente la actividad contractual de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL SAN GIL -CAS**, acudir a la figuras de la delegación y desconcentración de funciones en materia de la celebración de contratos.

M. Que para dar cumplimiento a las referidas disposiciones legales y constitucionales se hace necesario establecer controles que garanticen el adecuado ejercicio de las funciones delegadas, así como mecanismos e instrumentos de vigilancia que permitan cumplir con el mismo fin.

N. Que en desarrollo de la facultad de desconcentrar funciones resulta indispensable expedir disposiciones sobre el ejercicio de funciones relativas a la celebración de contratos, sus procedimientos internos, y reglas para el ejercicio de la interventoría y supervisión.

O. Que en aras de luchar contra el flagelo de la corrupción, este Manual de Contratación pretende aumentar los índices de eficiencia, eficacia y transparencia en cada una de las etapas de los procesos de selección que se adelanten por la Corporación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

INTRODUCCIÓN

A través de este manual se pretende establecer directrices y parámetros claros y coherentes que sirvan de guía para el desarrollo de la gestión contractual y de cada una de las etapas de los procesos de selección adelantados por la Corporación, dentro del marco normativo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, el Decreto Reglamentario1510 de 2013y demás normas que regulan la materia, focalizando la transparencia como valor esencial en la contratación estatal y en el uso de los recursos públicos para la Corporación Autónoma Regional de Santander – San Gil.

En este Manual de Contratación, se encuentran las orientaciones básicas y reglas esenciales para que sean de estudio de todos los funcionarios que intervienen en la contratación de la CAS. De esta manera facilitamos el conocimiento y comprensión de los aspectos teóricos y prácticos, la descripción de los procedimientos, los requisitos de carácter legal inherentes a cada una de las modalidades de selección, así como el quehacer de la Corporación en materia contractual.

GENERALIDADES

Para la vigencia Fiscal 2014, el Presupuesto de la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, CAS, asciende a la suma de: **$15.533.687.382, 00.** El salario mínimo legal mensual vigente para la vigencia 2014: **$616.000,00.** Presupuesto expresado en **SMLMV: 25.217,02**

MONTOS DE CONTRATACION EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS-

CONTRATOS POR MODALIDAD DE SELECCIÓN	S.M.L.M.V.	CUANTIA
MINIMA CUANTÍA	IGUAL O INFERIOR A 28	DESDE $0,01 HASTA $$17.248.000

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	SUPERIOR A 28 HASTA 280	DESDE $17.248.000,01 HASTA $172.480.000,00
SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA adquisición de bienes y servicios de características uniformes y de común utilización	SUPERIOR A 28	DESDE $17.248.000,01 EN ADELANTE
CONCURSO DE MÉRITOS	SUPERIOR A 28	DESDE $17.248.000,01 EN ADELANTE
LICITACIÓN PÚBLICA	SUPERIOR A 280	DESDE $172.480.000,01 EN ADELANTE
CONTRATACIÓN DIRECTA • Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión • Contratos para Trabajos Artísticos • Contratos por Urgencia Manifiesta • Contratos de Empréstitos • Contratos Interadministrativos • Contratos de Patrimonio Autónomo • Contratos para Actividad Científica y Tecnológica • Contratos sin Pluralidad de Oferentes • Contratos de Arrendamiento o Adquisición de Inmuebles	SIN LÍMITE DE CUANTÍA	DESDE $0,01 EN ADELANTE

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES

ARTÍCULO PRIMERO: MARCO LEGAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, es la primera autoridad ambiental a Nivel Regional. Es un Ente Corporativo de carácter público, creado por Ley, *dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,* encargada por la Ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el Medio Ambiente y los recursos naturales,

renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente

El régimen contractual de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, es el previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y demás normas que la reglamenten, complementen, modifiquen, deroguen o adicionen, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) numeral 1o. del artículo 2o. de la Ley 80 de 1993, y en el Art. 24 de la Ley 1150 de 2007. Igualmente y según lo establece el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a la contratación estatal le son aplicables las disposiciones comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma

Referente al ámbito de aplicación, las disposiciones de la presente resolución aplican a los procesos de contratación que adelanten las distintas dependencias de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS.

ARTÍCULO SEGUNDO: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Los procesos de selección que se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia del presente decreto continuarán su trámite bajo las directrices que regían a la fecha de su apertura.

ARTÍCULO TERCERO: PRINCIPIOS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN

- ✓ **Buena Fe.** Las partes deberán proceder de buena fe en todas sus actuaciones, y los contratos obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la Ley, la costumbre o la equidad, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.
- ✓ **Planeación.** Los procedimientos contractuales deben estar precedidos de una idónea planeación, en la cual se verifique su adecuación a los planes, proyectos y programas de la Corporación Autónoma Regional de Santander, así como al Plan Anual de Compras y al presupuesto de la misma

  En virtud de este principio, no podrá iniciarse ningún proceso contractual sin la existencia previa de la disponibilidad presupuestal.
- ✓ **Selección Objetiva.** Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Corporación y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
- ✓ **Transparencia.** En virtud del principio de transparencia, la Corporación Autónoma Regional de Santander, estará obligada a adoptar y utilizar procesos de selección del contratista, con base en reglas claras y objetivas, que sean de público conocimiento y que garanticen la selección de la propuesta más favorable para la Corporación.
  Este principio delimita el actuar contractual, con el fin de garantizar la imparcialidad, el derecho de contradicción, la publicidad, la igualdad y moralidad administrativa.

- ✓ **Publicidad.** La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, debe publicar en el Portal Único de Contratación y en su página Web, la siguiente información, en relación con los procesos de selección y contratación:

- Los proyectos de pliegos de condiciones en los procesos de licitación, concurso de méritos y contratación de menor cuantía.
- Las observaciones y sugerencias a los proyectos de estos documentos, durante el término previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013.
- El acto que dé apertura al proceso de selección.
- Los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos en un proceso de licitación o concurso de méritos y la contratación de menor cuantía, de conformidad con las reglas señaladas para este propósito en el artículo 22 del Decreto 1510 de 2013.
- El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y, de asignación de riesgos
- El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80de 1993, durante el mismo tiempo previsto en dicha norma.
- El acta de la audiencia de adjudicación.
- La Resolución de Adjudicación.
- La información sobre los contratos firmados, sus adiciones, modificaciones, liquidación, en Secop.

NOTA: En la página web solo se publicará el **AVISO DE CONVOCATORIA** de procesos de: **Licitación, Concurso de méritos y Selección abreviada.**

- ✓ **Eficacia.** En virtud del principio de eficacia, todos los procedimientos administrativos que se adelanten para la selección del contratista o en la ejecución de los contratos, tienen por objeto la consecución de los fines de la contratación

- ✓ **Eficiencia.** El principio de eficiencia, que completa al de eficacia, atiende a la optimización en el uso de los recursos materiales y humanos para la consecución de los fines contractuales planteados y la mejora de la actividad contractual.

- ✓ **Economía.** Con antelación al proceso de invitación, se analizará detenidamente la conveniencia de la contratación y se definirán los estudios, diseños, proyectos, pliegos de condiciones, términos de referencia o solicitud de oferta, que permiten determinar claramente, el objeto a contratar

  Al formular la invitación a presentar ofertas o propuestas, se deben exigir los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas tanto colombianas como internacionales.

  En las etapas de selección y en los términos de referencia, pliegos de condiciones o solicitud de oferta para la escogencia de los contratistas, se establecerán solo aquellas condiciones estrictamente necesarias para asegurar la selección objetiva de la oferta o propuesta más favorable. Para este propósito se señalarán los términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de selección y se dará impulso oficioso a las actuaciones.

La Corporación no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exija la Ley

- ✓ **Celeridad,** Las normas establecidas en este Manual, deberán ser utilizadas por los funcionarios de la Corporación CAS como un mecanismo para agilizar las decisiones, y para que los trámites de la contratación se cumplan con eficiencia y eficacia. Los funcionarios de la Corporación impulsarán los procesos de contratación encaminados a lograr que una vez iniciados, éstos puedan adjudicarse, celebrarse y ejecutarse a la mayor brevedad

- ✓ **Responsabilidad.** Los Servidores Públicos de la Corporación Autónoma Regional de Santander que intervengan en cualquier etapa del proceso de contratación, responderán por sus actuaciones y omisiones y deberán indemnizar por los daños que se causen. Por razón de ellas a la Corporación CAS, al contratista, y a terceros, sin perjuicio de las sanciones fiscales, disciplinarias y penales que de su actuación u omisión se deriven

Los funcionarios de la Corporación, están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar las obras ejecutadas, los servicios prestados y los bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan las condiciones técnicas, ambientales, económicas y financieras contenidas en las propuestas o cotizaciones aprobadas por la Corporación, protegiendo los derechos de la CAS, respondiendo por sus actuaciones y omisiones o el incumplimiento de los deberes legales.

La Corporación y sus funcionarios responderán cuando hubiesen abierto una invitación a presentar propuesta u ofertas, sin el lleno de los siguientes requisitos: tener la disponibilidad presupuestal, haber elaborado previamente los términos de referencia, pliegos de condiciones, solicitud de oferta, según sea el caso o costo total a contratar; diseños, estudios, planos, presupuesto, evaluaciones y demás requisitos que se contemplen en el presente reglamento o cuando los términos de referencia, pliegos de condiciones o solicitud de oferta, hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzca a interpretaciones difusas o decisiones de carácter subjetivo por parte de los oferentes.

La responsabilidad se refiere estrictamente a la vinculatoriedad de los contratos y a la imperatividad de cumplir las obligaciones acordadas.

La Ley 80 de 1993, en sus artículos 26, en concordancia con los artículos 50 a 59, respecto a las partes contratantes, salvaguarda el Principio de Responsabilidad Contractual, para que a la actividad contractual se le imprima rectitud, lealtad y transparencia por parte de los sujetos que intervienen en ella, para que presentadas las irregularidades del caso se apliquen las sanciones a que haya lugar.

- ✓ **Ecuación Contractual.** Consiste en que en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de

proponer o contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptaran en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.

En tales eventos las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos, reconocimientos de costo financieros e intereses si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25 la Ley 80 de 1993. En todo caso, la entidad deberá adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate.

ARTICULO CUARTO: CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1. **DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.**

En cuanto a la capacidad para contratar, el cual constituye un requisito de validez y existencia de los contratos, el **Manual de Contratación de La Corporación Autónoma Regional de Santander**, establece que la contratación de la CAS, será adelantada única y exclusivamente por los funcionarios o servidores competentes y autorizados por la Dirección General de la entidad, aplicando los límites de las respectivas autorizaciones, y en lo concerniente a los contratistas, estos actuarán de conformidad con el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes.

También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los Consorcios y Uniones Temporales.

Las Personas Jurídicas Nacionales y Extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

No podrán participar en los procesos de selección ni celebrar contratos con la CORPORACIÓN CAS las personas que se encuentren dentro de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones señaladas por la Constitución o la ley para la contratación de las entidades estatales (Artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulen la materia).

En cuanto a las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes (Artículo 9° de la Ley 80 de 1993) que surjan dentro del curso del proceso de selección, se entenderá que el Oferente renuncia a su participación y a los derechos surgidos del mismo, así como si sobrevienen inhabilidades e incompatibilidades una vez adjudicado el contrato, antes de su perfeccionamiento y en plena ejecución del contrato celebrado.

En el contrato se señalará que si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la CORPORACIÓN CAS y, si ello no fuere posible renunciará a su ejecución.

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CAS. A falta de tal autorización la CORPORACIÓN CAS podrá poner fin al contrato, si a su juicio el miembro del consorcio o de la unión temporal que no se encuentre inhabilitado carece de la capacidad necesaria para ejecutarlo adecuadamente, sin que ello dé lugar a resarcimiento alguno a favor del contratista.

2. CAUSALES DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.

Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos, y para celebrar contratos con la Corporación Autónoma Regional de Santander:

- *Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.*
- *Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. Esta inhabilidad se extiende por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación o concurso.*
- *Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. Esta inhabilidad se extiende por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad.*
- *Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Esta inhabilidad se extiende por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución.*
- *Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. Esta inhabilidad se extiende por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de celebración del contrato, o de la expiración del plazo para su firma.*
- *Los servidores públicos.*
- *Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso.*
- *Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación o concurso.*
- *Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. Esta inhabilidad se extiende por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad.*
- *Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno.*

Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS:

- *Quienes fueron Servidores Públicos de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de retiro.*
- *Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo de la CAS, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de este ente territorial.*
- *El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o de quien ejerza funciones de control interno o control fiscal al interior de la CAS.*
- *Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo. Esta inhabilidad no se aplicará en relación con las corporaciones, fundaciones y sociedades aquí mencionadas, cuando por disposición legal o estatutaria, el servidor público en los niveles referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo*

ARTÍCULO QUINTO: CONFLICTOS DE INTERÉS Y DEBERES DE CONDUCTA

Se entiende por **Conflicto de Interés**, "*toda situación de contraste o incompatibilidad que pueda darse entre los intereses de la CAS y el interés particular o a favor de terceros con relación al Director general, Secretario General, Subdirectores, asesores, consultores, todo servidor público y/o contratista y, en general, cualquier persona que preste sus servicios a la CAS*".

Se considera que también existe conflicto de interés cuando el asunto afecte o se relacione con un miembro de la familia del Director general, *Secretario General, Subdirectores,* asesores, consultores, todo servidor público y/o contratista y, en general, cualquier persona que preste sus servicios a la CAS, o de quienes presten servicios a la misma, o se trate de sociedades en las que aquellos ocupen un cargo directivo.

Los destinatarios del presente Manual deberán declarar por escrito su impedimento para participar en el respectivo proceso de contratación o contrato, en cualquiera de sus fases. Las razones serán consideradas por el Consejo Directivo en el caso del Director General, o por el Director General, en los demás casos, órganos éstos, que podrán por escrito no aceptarlas, debiendo en consecuencia el funcionario cumplir con sus deberes en relación con el proceso que se trate.

En el evento en que cualquiera de los funcionarios, contratistas o personas que presten sus servicios a la CAS, no declaren su presunto impedimento para participar en el respectivo

proceso o contrato en cualquiera de sus fases, y la Corporación advierta el posible conflicto de interés, el Consejo Directivo en el caso del Director General, o el Director General, en los demás casos, conocerán de oficio de dicho impedimento, y de acuerdo a una valoración objetiva de la situación decidirán por escrito las determinaciones en relación con la existencia del mismo y la viabilidad de la continuidad o no del proceso de selección, del respectivo contrato o del funcionario.

ARTÍCULO SEXTO: ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACION.

A.- ETAPA PRECONTRACTUAL: Comprende los trámites, desde la etapa preparatoria del proceso de contratación, hasta la adjudicación del Proceso y elaboración de la minuta del contrato.

Se refiere principalmente a la Planeación del Proceso Contractual que comprende: Estudios previos; Plan de adquisiciones; Registro del Proyecto; Estudio Técnico Económico; Elaboración del Proyecto y Pliego de Condiciones según la modalidad de selección en procesos de convocatoria pública; demás Documentos requeridos para la Publicación de Pliegos de Condiciones - Licencia ambiental o permisos por parte de la autoridad ambiental, Presupuesto Oficial Estimado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Desarrollo de la modalidad de selección: Publicaciones en el Secop y página web, Resolución de Apertura, observaciones, adendas, comunicaciones, audiencias, recibo de propuestas, evaluación, adjudicación o declaratoria de desierta.

Plan anual de adquisiciones:
Documento que es una herramienta para facilitar a las entidades a identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicio, en el caso de la CAS, su elaboración y actualización está a cargo del Subdirector administrativo y Financiero y del Jefe de Almacén; el Jefe de Almacén es el encargado en certificar que los objetos contractuales que se piensan iniciar están en el plan de adquisiciones para iniciar un proceso de contratación.

Revisado que el objeto contractual que se piensa iniciar está en el plan de adquisiciones, el requerimiento y estudios previos los realizan los Subdirectores de la Corporación, la cual tiene las siguientes subdirecciones;

- Subdirector administrativo y financiero,
- Subdirector de Gestión Ambiental y
- Subdirector de Planeación.

Estudios y documentos previos

Los estudios y documentos previos estarán conformados por todo documento final que haya servido de soporte para la elaboración del proyecto de Pliego de Condiciones, Invitación Pública o Contrato según se trate, incluyendo diseños y proyectos necesarios, así como toda la información indispensable para permitir la presentación de las ofertas, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Corporación Autónoma Regional de Santander, así como la distribución de riesgos que se propone.

Los estudios previos deben ser suscritos por los subdirectores de la cas o por aquellas personas designadas por el ordenador del gasto conforme a las normas internas, en este caso lo elabora la Secretaria General – Oficina de Contratación

1. Dichos estudios deberán contener los siguientes elementos mínimos:

1.1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación

1.2. El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar
- Objeto
- Especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar.
- Partes
- Plazo
- Lugar de ejecución el contrato.
- Obligaciones de las Partes
- Identificación del contrato que se pretende celebrar

1.3. La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos que soportan su elección

1.4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen

Los factores mínimos a tener en cuenta para efectuar un adecuado estudio de costos y mercado son los siguientes:
- Cotizaciones
- Condiciones Comerciales
- Forma de Pago
- Aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales
- Rendimientos financieros

1.5 Realización de Análisis del sector según los lineamientos de la Guía para la Elaboración de
Estudios de Sector, expedida por Colombia compra eficiente.

1.6 Justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable.

1.7 El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

1.8 Análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual

1.9 Promoción al desarrollo y protección de la industria nacional;

1.10 Comité evaluador

Otros documentos necesarios para la contratación

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
- Autorización para contratar
- Estudios técnicos y diseños
- Ficha técnica del bien o servicio
- Análisis del sector; grupo interdisciplinario desinado por la corporación, adscrito a la secretaria general, que cuenta con los siguientes profesionales:
  - ✓ Contador
  - ✓ Abogado
  - ✓ Economista
  - ✓ Arquitecto
  - ✓ Ingeniero Forestal
  - ✓ Ingeniero Civil

VEEDURIAS CIUDADANAS

En los procesos de selección por licitación Pública, selección abreviada y concurso de méritos, en la fecha de suscripción del acto que ordena la apertura del mismo, la Secretaria General, convocará a las veedurías legalmente constituidas, para que ejerzan control social a la contratación y formulen las recomendaciones escritas que consideren necesarias, señalándoles que pueden intervenir en todas las audiencias que realicen dentro del proceso de selección.

MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

1. LICITACIÓN PÚBLICA

Si el contrato a celebrar no se encuentra entre las causales de selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa y además supera una cuantía superior a doscientos ochenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (280 SMMLV), el contratista será seleccionado a través del procedimiento previsto para la Licitación pública.

2. SELECCIÓN ABREVIADA

Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía

o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual

3. CONCURSO DE MERITOS

El concurso de méritos es el procedimiento aplicable para la selección de consultores

"(...) Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.

Debe distinguirse que, cuando además de la consultoría se requiera contratar otras obligaciones principales, la escogencia del contratista deberá realizarse a través de las modalidades de licitación pública o selección abreviada, según corresponda, sin perjuicio de lo previsto para la mínima cuantía, de conformidad con lo ordenado en el artículo 66 del Decreto 1510 de 2013.

4. CONTRATACIÓN DIRECTA

De acuerdo con el numeral 4º del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Para esta modalidad se deben tener en cuenta las restricciones en periodo electoral que regula la Ley 996 de 2005.

CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL.

En los procesos de contratación directa para la prestación de servicios profesionales, el subdirector interesado, solicitara de manera previa y por escrito al Jefe de Personal, que certifique si en la planta de funcionarios de la Corporación existe o no personal para cumplir con las labores y/o actividades que se pretenden contratar (articulo 1 decreto 2209 de 1998).

Se entiende que no existe personal de planta en la Corporación en los siguientes casos:

- Cuando es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales especificos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio
- Cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio y

- Cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente.

5. MÍNIMA CUANTÍA

Corresponde a aquellos contratos cuya cuantía no excede el Diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la CAS, o lo que es lo mismo el equivalente a VEINTIOCHO (28) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CONVENIOS

Como una forma de Contratación Directa, la ley regula los Convenios, éstos al igual que toda la contratación celebrada por la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, debe estar precedido de los correspondientes estudios previos.

❑ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

Son aquellos que puede suscribir la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, con entidades públicas, con el fin de aunar esfuerzos para el logro de un objetivo común que les permita dar cumplimiento a las funciones constitucionales y legales que les han sido asignadas o prestar servicios públicos a su cargo. Se rigen por los principios de la función Administrativa y la contratación estatal.

❑ CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN.

Son aquellos definidos por el artículo 355 de la Constitución Política, como contratos celebrados por las entidades públicas con Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad, así:

a) Para impulsar programas y actividades de interés público, o para el desarrollo conjunto de actividades propias de la Corporación con participación de particulares.

b) Para Desarrollar conjuntamente actividades propias dela Corporación con participación de particulares, con observancia de los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

❑ CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Son los suscritos con organismos internacionales de cooperación, asistencia, o ayudas internacionales, o con personas extranjeras de derecho público u organismos de Derecho Internacional. De acuerdo con el artículo 20 de la ley 1150 de 2007, cuando éstos Convenios se financian en su totalidad o más del 50% de la entidad Internacional se podrán someter a los reglamentos de esas entidades, en caso contrario se someterán a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las normas que la modifiquen, cuando con los organismos internacionales se celebren convenios cuyo objeto sea la promoción, prevención y atención en salud, o para la operación de la OIT, o para la operación de programas mundial de alimentos, apoyo educativo, población desplazada y vulnerable adelantados por la

UNESCO Y LA OIM , se realizaran los Convenios de conformidad con los reglamentos de dichas entidades.

□ **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN –**

Es un acuerdo de voluntades que se consolida entre una entidad estatal y otra entidad sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan de desarrollo local.

Los convenios de asociación se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, los aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.

B.- ETAPA CONTRACTUAL O DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Comprende desde el perfeccionamiento o suscripción del contrato, su publicación, legalización, su ejecución, control o supervisión, hasta la terminación del plazo de ejecución.

□ **NOMENCLATURA Y NUMERACION DE LOS PROCESOS:**

La numeración de los procesos de selección que se publiquen a la página del SECOP, a partir de la expedición del presente manual de contratación se continuará con la numeración que lleve en la actualidad y se reiniciara al inicio de cada nuevo año, acompañados de las siglas para:

- Licitación Pública – LP
- Selección Abreviada - SA / Subasta inversa- SI
- Concurso de Méritos – CM
- Contratación Directa – Prestación de Servicios - C.P.S / Arrendamiento inmueble - C.A.I / Convenio de Asociación C.A / Convenio Interadministrativo C.I- Convenio Interinstitucional de Cooperación C.I.C. / Convenio con Organismos Internacionales C.O.I.
- Mínima Cuantía – MC

GARANTÍAS EN LOS CONTRATOS:

Con ellas se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la CAS, con ocasión de: **a)** La presentación de los ofrecimientos. **b)** Los contratos y de su liquidación **c)** Los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que le pueda sobrevenir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas (Ver artículos 110 y siguientes del Decreto 1510 de 2013)

No obligatoriedad de garantías: No serán obligatorias en:
a. Los contratos de empréstito
b. Los contratos interadministrativos
c. Los contratos de seguro

d. Los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual se aplicarán las reglas previstas para la mínima cuantía.
e. La contratación directa.
f. Mínima cuantía

La entidad podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta:
a. Para participar en procesos cuyo objeto sea la enajenación de bienes.
b. En procesos de subasta inversa para la adquisición de los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.
c. En los concursos de mérito en los que se exige la presentación de una propuesta técnica simplificada.

La CAS, podrá abstenerse de exigir garantía de cumplimiento para los contratos celebrados bajo la modalidad de contratación directa salvo que en el estudio previo correspondiente se establezca la conveniencia de exigirla atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo.

Garantía de seriedad de la oferta:

OFERTA	CUBRIMIENTO
Contratación de un Acuerdo Marco de Precio	1.000 SMLMV
Subasta inversa y en el concurso de méritos	10% del presupuesto oficial
DESDE - HASTA	**CUBRIMIENTO**
$ 616.000´000.000 - $ 3´080.000´000.000	2,5% del valor de la oferta
$ 3´080.000´000.001 - $ 61´600.000´000.000	1 % del valor de la oferta
$ 61´600.000´000.001 - $ ∞	0.5 % del valor de la oferta

Exigencia de Garantías en Contratos inferiores del 10% de la Menor Cuantía

De acuerdo a lo señalado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 87 del decreto 1510 de 2013, se exceptúa de obligatoriedad de prestar garantía a los contratistas que suscriban Contratos inferiores al 10% de la menor Cuantía.

No obstante, en los contratos por esta cuantía que correspondan a la ejecución de obra pública será exigida siempre garantías de cumplimiento, Estabilidad y Responsabilidad Extracontractual como mínimo

De igual forma, y pese a corresponder a contrato del 10% de la Menor Cuantía, si se llegaren a pactar anticipo o pago anticipado, será necesario que el beneficiario o contratista constituya garantía de amparo por el Anticipo o Pago Anticipado entregado.

Si se tratare de un servicio que se prolongue en el tiempo, igualmente deberá constituirse garantía de amparo de Cumplimiento y Calidad del Servicio.

Si se tratare de suministro de bienes y equipos, se requerirá garantía de Calidad de los mismos, salvo que se pacte el pago al recibido a satisfacción y con su recibido pueda darse evidencia de la calidad del producto, de lo cual deberá dejarse constancia en los estudios previos.

CLASES DE GARANTÍAS

Los amparos mínimos que se deberán constituir en la Garantía Única de Cumplimiento, expedida por una entidad aseguradora, son los siguientes:

Amparo de Cumplimiento
El amparo de Cumplimiento cubre a la CAS contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al Contratista de las obligaciones emanadas del contrato celebrado debidamente garantizado

El valor del Amparo de Cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al 10% del valor del contrato. La vigencia de este amparo será del plazo del contrato y mínimo cuatro (4) meses más, que es el lapso para la liquidación del respectivo contrato.

Garantía de Cumplimiento se solicitará con base a los siguientes rangos:

DESDE - HASTA	CUBRIMIENTO
$ 616.000´000.000 - $ 3´080.000´000.000	2,5% del valor de la oferta
$ 3´080.000´000.001 - $ 61´600.000´000.000	1 % del valor de la oferta
$ 61´600.000´000.001 - $ ∞	0.5 % del valor de la oferta

Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipo.
El Amparo de Anticipo cubre a la CAS contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato.

El valor del Amparo de Anticipo deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo. La vigencia de este amparo será igual al término del contrato y mínimo cuatro (4) meses más, o la liquidación del Contrato.

Buen Manejo y Correcta Inversión del Pago Anticipado

El Amparo de Pago Anticipado cubre a la CAS contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado a título de pago anticipado para la ejecución del contrato.

El valor del Amparo de Pago Anticipado deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de dicho pago. La vigencia de este amparo será igual al término del contrato y mínimo cuatro (4) meses más.

Estabilidad y Calidad de la Obra

El Amparo de Estabilidad y Calidad de La Obra cubre a la CAS durante el tiempo estipulado y en condiciones normales de uso, contra los deterioros de la obra imputables al contratista, que impidan el servicio para el cual se ejecutó cuando se trate de edificaciones, la estabilidad se determinará de acuerdo con el estudio de suelos, planos, proyectos, seguridad y firmeza de la estructura.

Este amparo comenzará su vigencia a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo final de la obra.

El valor y la vigencia de esta garantía se determinará en cada caso de acuerdo con en el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato.

La vigencia de estos amparos deberá cubrir cuando menos por cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras por parte del interventor, de acuerdo con el contrato y la legislación civil o comercial. Podrá pactarse por un término inferior a Cinco (5) años, siempre y cuando la CAS justifique técnicamente esta necesidad.

El contratista debe responder por la garantía mínima presunta, por vicios ocultos, garantizar el buen funcionamiento de los bienes suministrados, responder por la estabilidad de la obra o asegurar el suministro de bienes en la obra.

Amparo de Calidad del Servicio

El Amparo de Calidad del servicio cubre a la CAS contra los perjuicios derivados de la prestación de un mal servicio, imputable al afianzado sobre las especificaciones y requisitos mínimos del servicio contratado.

El valor y la vigencia de estas garantías se determinarán en cada caso de acuerdo con en el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato.

Este amparo comenzará su vigencia a partir de la expedición del acta de entrega del servicio recibido a satisfacción por el asegurado y deberá cubrir cuando menos el término del contrato y cuatro (4) meses más, de acuerdo con el contrato y la legislación civil o comercial, el contratista debe responder por la garantía mínima presunta.

Amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados

El valor de estas garantías se determinará en cada caso de acuerdo con en el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato.

El amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados, cubre a la CAS contra los perjuicios imputable al afianzado, con respecto de las especificaciones técnicas contractuales de los bienes y equipos que deba suministrar o instalar el contratista.

Para este amparo, su vigencia deberá establecerse a partir de la expedición del acta de entrega de los elementos suministrados y recibidos a satisfacción por el asegurado, con sujeción a los términos del contrato, y deberá cubrir por lo menos el lapso en que de acuerdo con la legislación civil o comercial, el contratista debe responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos.

Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones

El Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones cubre a la CAS contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la ejecución del contrato.

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más.

Amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual

En los contratos de obra y en los demás que considere necesario por razón de poder derivarse una responsabilidad extracontractual en su ejecución, el Contratista cubrirá igualmente la responsabilidad civil frente a terceros derivados de la ejecución del contrato a través de un amparo autónomo contenido en póliza anexa.

Seguro de responsabilidad civil extracontractual:

DESDE – HASTA	CUBRIMIENTO
≤ $ 924´000.000	200 SMLMV
$ 924´000.001 – $ 1.540´000.000	300 SMLMV
$ 1.540´000.001 – $ 3.080´000.000	400 SMLMV
$3.080´000.001 – $ 6.160´000.000	500 SMLMV
$ 6.160´000.000 – ∞	5% del valor del contrato

El valor de esta garantía anexa no será inferior al Cinco por ciento (5%) se debe expresar en SMMLV del valor del contrato y **en ningún caso puede ser inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200) SMMLV** y su vigencia se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato.

Cláusula de indemnidad.

En todos los contratos que celebre la CAS se deberá incluir una cláusula de indemnidad conforme a la cual, será obligación del contratista mantenerla indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista.

En los eventos de que no se establezca esta cláusula se deberá sustentar en los estudios previos la razón de su exclusión.

EL PAGO

Para la realización de cada pago, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, deberá verificar la forma de pago planteada en el contrato, la ejecución del contrato por parte del contratista, el cumplimiento satisfactorio de dicha ejecución, y que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Para estos pagos la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS deberá respetar el orden de turno, cuyo procedimiento es fijado por la Subdirección Administrativa y Financiera quien dará aplicación a lo dispuesto en las normas vigentes aplicables.(Ver artículo 4º numeral 10º de la Ley 80 de 1993, 19 de la Ley 1150 de 2007.

INICIO DEL CONTRATO

Una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato, se remitirá la documentación al supervisor y/o interventor para que elabore el acta de inicio (en caso de que aplique) y empiece su ejecución.

Para dichos fines el supervisor y/o interventor del contrato y el contratista deberán ponerse en contacto para suscribir el Acta de Inicio, la cual deberá formar parte del expediente del proceso.

SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Las situaciones que se describen a continuación son las que común o frecuentemente pueden llegar a presentarse en la ejecución del contrato, lo que significa que pueden presentarse diversas situaciones que ameritan el análisis por cada una de las dependencias y la participación de cada uno de los roles de los equipos de contratación.

Modificación a los contratos estatales u otro sí:

La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones estipuladas inicialmente en el clausulado del contrato, bien sea porque la Corporación CAS lo considere pertinente o a solicitud del contratista. Esta figura es la que comúnmente se conoce como otro sí que consiste en una modificación hecha por las partes de mutuo acuerdo o bilateral.

Adición

Cuando hablamos de esta figura hacemos relación a la inclusión, inyección de más dinero al contrato inicial en aras de garantizar la existencia de recursos suficientes para continuar satisfaciendo la necesidad de la Administración.

Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales (Ver parágrafo del artículo 40 de la Ley80 de 1993, artículo 85 de la Ley1474 de 2011, Ley 1508 de 2012).

Ampliación del plazo o prórroga:

Hace referencia a una extensión o ampliación en el tiempo que inicialmente se había acordado para la ejecución del contrato

Cesión del contrato: Una de las principales características de los contratos estatales es que son *intuito personae*, por lo tanto, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la CAS.

Suspensión y Reinicio del contrato

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, la Corporación Regional Autónoma de Santander, CAS, podrá por mutuo acuerdo con el contratista, suspender la ejecución del contrato cuando se presente alguna circunstancia que haga imposible la ejecución del mismo, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma **no puede ser indefinida**, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición, de lo contrario estaríamos en presencia de una figura o situación diferente. La finalidad de la suspensión del contrato, es una **medida excepcional.**

La suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad

Resciliación o terminación anticipada

Para el particular la resciliación es una forma de disolución de los contratos que consiste en terminar por mutuo consentimiento de todos los que intervinieron en su celebración un contrato o convenio. El fenómeno de la resciliación opera solamente para los contratos válidamente perfeccionados y que aún están vigentes sin haberse extinguido sus efectos jurídicos, y no para actos unilaterales

RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO O ECUACIÓN FINANCIERA.

LA CORPORACIÓN adoptará medidas para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuando se presenten circunstancias sobrevinientes a la celebración del proceso, imprevista y no imputable a quien alega el restablecimiento y que alteren de manera significativa la economía del contrato en relación con las condiciones originales pactadas.

Cuando se presenten estas circunstancias o los contratistas soliciten o aleguen la ruptura del equilibrio financiero o el restablecimiento del mismo, el Supervisor con el apoyo de la secretaria general deberá verificar los presupuestos esenciales como son los siguientes:

verificar y establecer la existencia de la situación que altera la ecuación financiera del contrato, establecer si los hechos ocurrieron por causas ajenas al contratista que alega el restablecimiento y comprobar si el contratista incurrió realmente en mayores costos. Igualmente se debe verificar la previsión, tipificación y estimación de riesgos y en qué porcentaje se distribuyeron los mismos a las partes contractuales.

El derecho al restablecimiento de la ecuación contractual se funda en circunstancias anormales y excepcionales que se traduce en aquellos acontecimientos que exceden todos los cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el contrato.

Frente a las solicitudes y reclamaciones presentadas por el contratista y relacionadas con la actividad contractual, la Corporación se deberá pronunciar dentro del término de tres (3) meses siguientes a la fecha de recibo de la solicitud, con el fin de evitar la ocurrencia del silencio administrativo positivo de que trata el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

C.- ETAPA POST CONTRACTUAL O DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

Esta inicia una vez vence el plazo del contrato hasta la liquidación del mismo.

Liquidación del Contrato: Es el período en el cual contratante y contratista, realizan una revisión a las obligaciones contraídas respecto a los resultados financieros, contables, jurídicos y técnicos, para declararse a paz y salvo de las obligaciones contraídas. Aquí se hacen los reconocimientos y ajustes a que hubiere lugar a través de acuerdos, conciliaciones y transacciones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, artículo 217 del Decreto - Ley 19 de) serán objeto de liquidación los contratos de ejecución sucesiva y aquellos que lo requieran por reportar a su terminación obligaciones pendientes de determinar, o por su terminación en forma anormal. No será obligatoria la liquidación en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

En este período es fundamental la actuación del supervisor o interventor del contrato quien efectuará junto con el contratista, la revisión y análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas y así lo plasmará en el documento de liquidación el cual avalará con su firma y será suscrito por el ordenador del gasto y el contratista.

Formas de llevar a cabo la liquidación:

- Por mutuo acuerdo de las partes Se realizará la liquidación de mutuo acuerdo dentro del plazo fijado en los pliegos de condiciones, o dentro del que se hubiere convenido con el contratista. En caso que no se haya previsto o acordado término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses, siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación.

- Unilateralmente por la Corporación En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le realice el Interventor, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, la CORPORACIÓN CAS ordenará la liquidación del contrato mediante acto administrativo motivado dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del C.P.A.C.A. En todo caso se podrá liquidar el contrato de mutuo acuerdo o en forma unilateral dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término anterior.

- Liquidación Judicial

✓ **Alcance.** Se efectuará un balance de la ejecución de las prestaciones del contrato o convenio y se suscribirán los acuerdos con el fin de declararse en paz y a salvo. En caso de no lograrse un acuerdo pleno entre las partes, cada una de las partes podrá dejar las constancias que considere pertinentes.

✓ **Soportes.** Los interventores o supervisores del contrato o convenio presentarán la totalidad de los soportes que amparen la liquidación del mismo y remitirán los proyectos del acta correspondiente al responsable de la dependencia.

✓ **Condicionamiento.** En todos aquellos contratos que requieran liquidación, el último desembolso o pago a favor del contratista deberá condicionarse a la suscripción del acta de liquidación contractual, acompañada de los soportes pertinentes.

ARTÍCULO SEPTIMO: DELEGACIÓN. Se delega la facultad de celebrar Contratos y/o Convenios a nombre de la CAS con personas públicas o privadas (naturales o jurídicas); La delegación para contratar se regirá acatando lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 80 de 1993, es decir, solo podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos a los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivoy las funciones a las que se refiere el artículo tercero de la presente Resolución, en los servidores públicos que se determinan a continuación:

1. **Delegación en el (la) Subdirector (a) Administrativo y Financiero.** Delegase en el (la) Subdirector (a) de la Entidad, hasta por un valor igual o inferior al 15 SMMLV:

- La celebración de Contratos de Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión, servicios artísticos.
- La celebración de Contratos de Compraventa o Suministro de bienes con destino al funcionamiento de Entidad
- La celebración de Contratos de mantenimiento de la Infraestructura de la Entidad
- Parágrafo. La celebración de los contratos antes enunciados deberán ser sometidos a consideración y estudio del Comité de Contratos.

Parágrafo 1. No se entienden incluidas en las anteriores delegaciones: contratos celebrados por urgencia manifiesta, operaciones de crédito público, contratos que

impliquen la tradición o la imposición de gravámenes sobre bienes inmuebles, celebración de contratos de transacción.

Se exceptúan de delegación aquellos contratos y/o Convenios que se suscriban con Organismos Internacionales o personas jurídicas extranjeras.

ARTÍCULO OCTAVO: ALCANCE DE LA DELEGACIÓN. La delegación no incluye la realización de la totalidad de las actuaciones inherentes a la actividad pre-contractual, la cual será desarrollada por la Secretaría General, tales como:

1. Dirigir la elaboración de los estudios previos necesarios para el inicio de los procesos de selección de contratistas y la celebración de contratos.
2. Verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos previos al inicio de los procesos de selección de contratistas.
3. Elaboración del proyecto de pliego de condiciones en cuales quiera de las modalidades.
4. Dirigir la realización de la totalidad de los trámites tendientes a seleccionar contratistas y celebrar contratos. (expedir el acto de apertura del proceso de selección; expedir y adendar el respectivo pliego de condiciones; declarar desierto el proceso de selección)
5. Designar el Comité Asesor.
6. Aplicar criterios para seleccionar a los contratistas.
7. Proyecto resolución de adjudicación

Las etapas contractual y post-contractual será desarrollada por **el (la) Subdirector (a) Administrativo y Financiero, así:**

8. Adjudicar el respectivo contrato.
9. Suscribir contratos de acuerdo con la modalidad y el monto de las facultades delegadas.
10. Expedir los Actos administrativos de trámite y definitivos que sean requeridos.
11. Resolver los recursos que en vía gubernativa sean presentados y resolver las solicitudes de revocación de actos administrativos.
12. Dirigir las audiencias públicas.
13. Sin perjuicio del cumplimiento de las funciones por parte del supervisor o de interventor, ejercer el control administrativo y de seguimiento a la ejecución de los contratos.
14. Designar o contratar los supervisores e interventores.
15. Suscribir, aclarar, modificar, adicionar (en valor y/o plazo) y prorrogar Contratos y Convenios, de conformidad con el monto de las cuantías delegadas.
16. Suscribir la cesión del contrato
17. Analizar y resolver, con el apoyo de los interventores y/o supervisores, los inconvenientes y dificultades que se presenten en la ejecución de los contratos y decidir sobre la aplicación de los mecanismos que la Entidad puede utilizar para el cumplimiento del objeto contractual.
18. Estudiar y responder las reclamaciones formuladas por los contratistas.
19. Suscribir Acta de Terminación Anticipada del contrato
20. Realizar y suscribir la liquidación de los contratos, incluida la expedición del acto administrativo de liquidación unilateral.
21. Ejercer facultades excepcionales, imponer multas, sanciones y declarar el incumplimiento.

22. Formular reclamaciones a contratistas y garantes.
23. Comunicar ante las autoridades competentes y las Cámaras de Comercio las sanciones administrativas que se impongan a los contratistas.
24. Informar al Director en forma inmediata de las dificultades o circunstancias que ameriten que éste reasuma el ejercicio de las funciones delegadas.
25. Presentar informes al Director General, cuando este lo requiera, sobre el ejercicio de las funciones delegadas.
26. Las demás inherentes al ejercicio de la competencia delegada.

PARÁGRAFO. Los documentos que deben elaborarse con ocasión de la actividad contractual deberán suscribirse por el servidor público o contratistas que los ha preparado y deberán contar con el visto bueno del delegatario. Los Actos Administrativos deberán proferirse por el delegatario.

PROCESO DE CONTRATACION	
ETAPA PRECONTRACTUAL:	✓ **PLAN ANUAL DE ADQUISISCIONES** Subdirector administrativo y financiero ✓ **REQUERIMIENTO Y SOLICITUD DE CDP** Subdirector administrativo y financiero Subdirector de Gestión Ambiental Subdirector de Planeación ✓ **ANALISIS DEL SECTOR** grupo interdisciplinario desinado por la corporación que cuenta con los siguientes profesionales: ✓ Contador ✓ Abogado ✓ Economista ✓ Arquitecto ✓ Ingeniero civil ✓ Ingeniero forestal ✓ **ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **ELABORACION DE PLIEGO DE CONDICIONES** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **MANIFESTACION DE INTERES O LIMITACION A MIPYMES** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS POSIBLES OFERENTES A LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES.** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **ACTO DE CONSITIUCION DE PRECALIFICADOS** Secretaria General – Oficina de Contratación

	✓ **ELABORACION DE ACTO DE APERTURA, CON O SIN LIMITACION A MIPYMES O CON INVITACION A PRECALIFICADOS** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **ELABORACION DE PLIEGOS DEFINITVOS** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **AUDIENCIA DE PREVISION DE RIESGOS Y ACLARATORIA DE PLIEGOS** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **SOLICITUD DE INSCRIPCION EN SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **SORTEO CUANDO SE INSCRIBEN MAS DE 10** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **ELABORACION DE ADENDAS** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **ACTA DE CIERRE** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **EVALUACION DE LA PROPUESTA** Grupo interdisciplinario desinado por a corporación que cuenta con los siguientes profesionales: ✓ Contador ✓ Abogado ✓ Economista ✓ Arquitecto ✓ Ingeniero civil ✓ Ingeniero forestal ✓ **RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA EVALUACION** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **ANALISIS DE SUBSANACION.** Comité de evaluación. ✓ **REVOCATORIA DE LA APERTURA POR ILEGALIDAD** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICO Y/O AUDIENCIA DE SUBASTA**

	Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **ADJUDICADION – AUDIENCIA DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA.** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **NOTIFICACION DE LA OFERTA GANADORA.** Secretaria General – Oficina de Contratación ✓ **ELABORACION MINUTA – CONTRATO** Secretaria General – Oficina de Contratación
ETAPA CONTRACTUAL:	✓ **FIRMA DEL CONTRATO** -Cuando se trate de contratos con una cuantía igual o inferior a quince (15) SMLMV firmara el contrato la subdirectora administrativa y financiera (establecida en el manual de funciones) -Cuando se trate de contratos con una cuantía superior a quince (15) SMLMV firmara el contrato la directora general de la corporación (establecida en el manual de funciones). ✓ **RADICACION CONTRATO** Secretaria General – Radicación de cuentas. ✓ **REGISTRO PRESUPUESTAL** Presupuesto. ✓ **APROBACION DE POLIZAS SI LAS HAY** Secretaria General. ✓ **REPARTO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO** Lo realiza la oficina de SECRETARIA GENERAL, quien le entrega a los subdirectores: Subdirector administrativo y financiero, Subdirector de Gestión Ambiental, Subdirector de Planeación y estos a su vez delegan a los de su dependencia, que consideren pueden desempeñar la supervisión. ✓ **MODIFICATORIOS A LOS CONTRATOS** Secretaria General. ✓ **ACTA DE INICIO SUSPENSIÓN O REINICIO.** Secretaria General. ✓ **ACTAS PARCIALES DE AVANCE** Las realizara el supervisor o interventor del contrato. ✓ **ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA** Secretaria General.

ETAPA POSCONTRACTUAL:	✓ **LIQUIDACION DEL CONTRATO (BILATERAL-UNILATERAL)** La realizara cada supervisor o interventor del contrato. ✓ **MULTAS Y SANCIONES (DEBIDO PROCESO)** Esta encargada la oficina de SECRETARIA GENERAL. ✓ **CIERRE DEL EXPEDIENTE (ART. 37 DECRETO 1510)** Secretaria General – Oficina de Contratación
PUBLICACION EN EL SECOP	✓ **PUBLICACION EN EL SECOP** Se encargara de la publicación de la etapa precontractual hasta el acto de adjudicación SECRETARIA GENERAL, oficina de Contratación; la publicación en el SECOP del Contrato la realizará la SECRETARIA GENERAL, según articulo 3 y 19 del Decreto 1510 de 2013.

CAPÍTULO SEGUNDO
ASESORÍA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y DESCONCENTRACIÓN DE TRÁMITES

ARTÍCULO NOVENO.ORGANISMOS, FUNCIONARIOS Y ASESORES. Asesorarán la actividad contractual los asesores externos, el Comité Asesor, el comité Evaluador y el Grupo Asesor de la Dirección con Funciones de Contratación.

ARTÍCULO DECIMO. La identificación de la necesidad debe estar a cargo de la dependencia que la identifica y la requiera; La oficina solicitante puede ser:

- La Subdirección Administrativa y Financiera → (contabilidad, tesorería y almacén)
- La Subdirección de Gestión Ambiental
- La subdirección de Planeación
- La Secretaria General → (Archivo, Disciplinarios, Contratación, Representación Judicial y Cobro Coactivo)
- La Oficina de Control interno
- Dirección General

En dicha oficina el funcionario a cargo realiza la formulación del requerimiento técnico de contratación, en donde se identifica plenamente la fundamentación de la necesidad, el objeto a contratar, las especificaciones técnicas de lo requerido y el estudio económico, que implica anexar las cotizaciones de los estudios de precios del mercado.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Solicitud de trámite contractual.

El jefe de la oficina solicitante le remite memorando interno dirigido al secretario general de la entidad en donde se anexa el requerimiento técnico. En forma posterior el secretario

general, quien tiene la función de la contratación a su cargo debe dar al reparto de la oficina de contratación que no existe formalmente en el organigrama de la entidad.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. TRAMITE CONTRACTUAL.

Una vez se recibe el requerimiento técnico de contratación en la oficina de contratación externa, se procede a verificar el contenido del requerimiento técnico y de tener observaciones, el requerimiento se regresa a la oficina solicitante para los respectivos ajustes.

De no ser así, se procede en la oficina de contratación por parte del profesional en Derecho a determinar la modalidad de contratación que es aplicable a la necesidad que se plasma en el requerimiento técnico.

Una vez es determinada la modalidad de contratación se procede a solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal – CDP a la Subdirección Administrativa y Financiera, quien diligencia el rubro por el cual habilita a la Jefe de personal de la entidad a que proceda a la expedición del certificado. En seguida el certificado es expedido y llevado a la oficina de contratación.

Con el certificado de disponibilidad presupuestal, se procede a la realización de los estudios previos por parte del abogado que está adscrito a la oficina de contratación externa.

Dichos estudios son suscritos por el jefe de la oficina solicitante, que respalda la parte técnica y financiera de los estudios y el Secretario General que respalda la parte jurídica de los estudios, ya sea directamente o a través de la oficina de contratación externa.

Acto seguido se procede a la formulación de los pliegos de condiciones, los cuales son realizados por el profesional especializado adscrito a la oficina de contratación externa y son sometidos a la firma del jefe de la oficina solicitante, que respalda la parte técnica y financiera de los estudios y el secretario general que respalda la parte jurídica de los pliegos.

Una vez, se tienen los estudios previos y los pliegos de condiciones procedemos a la elaboración de las convocatorias (pública y de veedores). Al tener completos estos documentos procedemos a la publicación en el portal único de contratación, la cual es realizada por el profesional asignado por la Secretaría General.

Así mismo, cada proceso contractual es acompañado por el profesional quien realiza los documentos que emanan de las audiencias y demás actos administrativos a que hay lugar. Pero las audiencias de los proceso son dirigidas por la oficina de contratación externa.

El comité de evaluación de la entidad está creado mediante resolución e integrado por el jefe de la oficina solicitante, la subdirectora administrativa y financiera y el secretario general, quienes se encargan de acompañar las diferentes audiencias que se realizan en la oficina del secretario general. También se encargan de realizar el informe de evaluación de las propuestas que se presentan acompañados del asesor de contratación, y de solicitarlo de un profesional experto en la parte técnica del proceso.

Una vez terminan la evaluación, se procede a emitir la recomendación de adjudicación del proceso contractual dirigida a la directora general, quien asume el criterio del comité evaluador y procede a expedir el acto administrativo de adjudicación, el cual es proyectado por el profesional adscrito a la oficina de contratación, quien también proyecta la minuta del contrato, que lleva el visto bueno del asesor de contratación, el secretario general y del asesor de dirección; lo que respalda la firma de la directora general, ordenadora del gasto.

ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO. FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL: Esta oficina es la encargada de liderar directa o indirectamente las siguientes actividades de la función Contractual de la CAS, así:

1. Escoge la modalidad contractual
2. Administrar a través de un profesional contratista o empleado el manejo del secop.
3. Suscribir la actas de aprobación de pólizas
4. Determinar la modalidad contractual
5. Fundamentar jurídicamente los estudios previos

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO. DEL COMITÉ EVALUADOR: Forma parte del Comité Evaluador el Subdirector Administrativo y Financiero, el Secretario General y el Jefe de Oficina o subdirector solicitante; dicho comité esta conformado por un grupo interdiciplinario desinado por a corporacion que cuenta con los siguientes profesionales:

- ✓ Contador
- ✓ Abogado
- ✓ Economista
- ✓ Arquitecto
- ✓ Igeniero civil
- ✓ Ingeniero Forestal

ARTICULO DECIMOQUINTO. COMITÉS ASESORES EVALUADORES. Para el caso de la licitación pública, el concurso de méritos y la selección abreviada, en todos estos casos siempre que el valor del contrato sea superior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía, el Director o el delegatario, según el caso, integrará un comité asesor que cumplirá las funciones previstas enarticulo 27del Decreto 1510 de 2013 o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Es importante precisar que la oficina de contratación externa, es aquella conformada por los abogados externos que manejan la contratación de la CAS, incluyendo la asesoria especializada de los abogados especializados en la materia.

CAPÍTULO TERCERO
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS, controlará la ejecución de Contratos y Convenios mediante la supervisión, interventoría y la coordinación. Las funciones para cada una de estas figuras se dividen en dos grupos: funciones de seguimiento a contratos suscritos con personas particulares y, contratos y/o convenios suscritos con entidades estatales y entidades privadas sin ánimo de lucro.

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES La CAS tratará de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.

Para tal efecto, podrá emplear los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la Ley 80 de 1993, tales como: conciliación, amigable composición y transacción.

No se podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos de la CAS, ni se prohibirá la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato.

En los contratos se podrá incluir la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, de conformidad con el Art. 70 de la Ley 80 de 1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. EN LO NO PREVISTO. Lo no previsto en el presente manual de contratación se resolverá observando las normas contractuales vigentes.

ARTICULO DECIMO NOVENO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente la Resolución DGL No. 00000874 de fecha 4 de octubre de 2013, el manual de contratacion de 2013.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.-

FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
Directora General - CAS

Proyecto: Roberto Ardila Cañas
Reviso: Samara Santana Ramon
Aprobo: Edwin Alberto Avila Ramos